

Regölasyon Netlięi ve Sermaye Çekimi: Küçük Aktörün Kaldıraç Stratejisi

Ömer Faruk Yavuz

June 2026

Temel Mantık

Bir ülke yeni bir teknoloji için kuralları erkenden ve açıkça koyarsa, o alanda çalışan şirketler ve sermaye o ülkeye akın eder. Mantık şu temele dayanır.

Belirsizlik Sermayeyi Kaçırır

Belirli bir alanda milyonlarca dolar yatıracak bir şirket düşünün. En büyük korku şudur: “Bugün yasal olan iş, yarın yasaklanırsa ne olacak?” Bir ülkede net bir kanun yoksa — ne tam yasak ne tam serbest, gri bir bölge varsa — o ülkeye yatırım yapmak risklidir. Devlet yarın gelip işi yasaklarsa tüm yatırım çöpe gider. Bu nedenle şirketler belirsizlikten kaçır.

Netlik Güven Verir

Buna karşılık bir ülke açık kurallar koyarsa — alınacak lisans, ödenecek vergi, müşteri parasının korunma biçimi, serbest ve yasak alanlar — kurallar acı bile olsa şirket ne ile karşı karşıya olduğunu bilir. Oyunun kurallarını bilen oyuncu o masaya oturur; çünkü hesap yapabilir, planlayabilir ve uyum sağlayarak işini güvenceye alabilir.

Sonuç

Netlięi sağlayan ülke, dünyadaki şirketler için bir cazibe merkezi olur. Şirketler ofislerini oraya taşır, sermayeyi oraya getirir, vergiyi oraya öder ve yerel işgücünü istihdam eder. Ülke yalnızca “kural koyarak” kendine bir sektör ve sermaye çekmiş olur. Bu olguya genel olarak **regölasyon arbitrajı** denir; şirketler en uygun, net ve makul kuralların olduğu ülkeye göç eder.

Benzetme

İki şehir düşünün. Birinde trafik kuralları belirsizdir; bazen kırmızıda geçmek serbest, bazen cezalıdır, kimse bilmez. Diğerinde kurallar nettir, herkes ne yapacağını bilir. Bir şirket ikinci şehirde kurulur, çünkü orada öngörülebilirlik vardır. İş dünyası öngörülebilirlięi her şeyden çok sever; kötü haberi bile belirsizliğe tercih eder.

Tarihsel Örnekler

Estonya — Dijital Devlet ve e-Residency

Belki de en saf örnek. Estonya, dijital kimlik ve e-devlet altyapısını dünyada kimse ciddiye almazken (2000'ler) erkenden kurdu. 2014'te "e-Residency" programını başlattı: fiziksel olarak hiç gelmeden, dünyanın herhangi bir yerinden Estonya'da şirket kurup AB içinde iş yapabilmeyi sağlayan dijital vatandaşlık. Sonuç olarak on binlerce yabancı girişimci Estonya'da şirket açtı; ülke kendini "dijital cumhuriyet" olarak markalaştırdı ve yalnızca 1,3 milyonluk nüfusuyla teknoloji dünyasında büyük bir isim yaptı.

Delaware (ABD) — Şirketler Hukuku

Belki tarihteki en kazançlı örnek. ABD'nin en küçük eyaletlerinden biri olan Delaware, 1900'lerin başından itibaren şirketler için en net, en öngörülebilir ve en esnek hukuki çerçeveyi kurdu; hatta özel bir şirket mahkemesi (Court of Chancery) oluşturdu. Sonuç olarak bugün ABD borsası şirketlerinin yaklaşık yüzde altmış ve Fortune 500'ün çoğu, fiziksel olarak orada bulunmasalar dahi Delaware'de kayıtlıdır. Eyalet, bütçesinin büyük kısmını bu kayıt ve franchise ücretlerinden karşılar. Tek yaptıkları en iyi kuralları en erken ve en net biçimde koymak oldu.

Singapur — Fintech, Ticaret ve Gemicilik

Aynı oyunu tekrar tekrar oynadı. Hukuki netlik, düşük belirsizlik ve öngörülebilir düzenlemeyle kendini Asya'nın finans, fintech ve denizcilik merkezi yaptı. Yeni teknolojiler alanında da erken bir çerçeve kurarak bölgesel merkez oldu.

Lüksemburg — Yatırım Fonları

Avrupa'da yatırım fonu düzenlemelerini, özellikle AB'nin UCITS çerçevesini, erkenden ve şirket dostu biçimde uygulayarak kıta Avrupası'nın fon merkezi haline geldi. Bugün ABD'den sonra dünyanın en büyük fon merkezlerinden biridir; minik bir ülke için olağanüstü bir konum.

İrlanda — Kurumlar Vergisi

Biraz farklı bir mekanizma (regülasyondan çok vergi) ama aynı mantık: düşük ve net kurumlar vergisiyle büyük teknoloji şirketlerinin Avrupa merkezlerini çekti.

Malta — Uyarı Niteliğinde Örnek

2018'de yeni teknolojiler için çok erken ve agresif düzenleme yapıp kendini bir merkez ilan etti; büyük oyuncular geldi. Ancak bu örnek madalyonun diğer yüzünü de gösterir: çok gevşek ve aceleci düzenleme, kara para aklama endişeleri ve denetim baskısı getirdi, parlama sönük kaldı. Demek ki "erken" olmak tek başına yetmez; düzenlemenin aynı zamanda net ve sağlam olması gerekir.

Ortak Ders

Bu stratejiyi genellikle küçük ülkeler veya eyaletler seçer; çünkü büyük güçlerle nüfus ya da doğal kaynak bakımından yarışamayacaklarını bilirler. Silahları kurumsal zeka ve hızdır: "Büyük olamam ama en öngörülebilir, en net ve en hızlı ben olabilirim."

Sistem Düşüncesiyle Bağlantı

Bu olgu bir kaldıraç noktası örneğidir: küçük bir aktörün, doğru yere — kurumsal ve hukuki altyapıya — yüklenerek sistemin geri kalanından orantısız bir sonuç çıkarmasıdır. Fiziksel kaynağı sınırlı bir aktör, kural alanındaki bir müdahaleyle kendisinden çok daha büyük bir sermaye ve faaliyet hacmini kendine çekebilir. Malta örneğinin gösterdiği gibi, bu kaldıracın çalışması için müdahalenin yalnızca erken değil, aynı zamanda net ve sağlam olması gerekir; aksi halde çekilen sermaye kadar hızlı biçimde itibar da kaybedilir.